PATTO PARASOCIALE

relativo a LARIUS PARTECIPAZIONI S.p.A.

Tra

— **Ostro Investimenti S.r.l.**, C.F./P.IVA 11883001585, in persona dell'amministratore unico Bianca Rovelli («Ostro»);
— **Fiduciaria Sant'Orso S.p.A.**, C.F./P.IVA 09934700171, che aderisce in nome proprio quale intestataria fiduciaria delle azioni ad essa riferibili («Sant'Orso»);
— **Corrado Fassio**, C.F. FSSCRD63L19L219I («Fassio»);
di seguito congiuntamente i «Paciscenti».

Premesso che

(a) i Paciscenti sono complessivamente titolari di azioni rappresentative dell'88% del capitale di Larius Partecipazioni S.p.A. («Società»);
(b) essi intendono disciplinare la governance della Società e la composizione dei suoi organi;
(c) il presente patto non modifica lo statuto e vincola i soli Paciscenti;

Art. 1 — Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da cinque (5) membri. Fassio ha diritto di designare tre (3) dei cinque consiglieri, tra cui l'Amministratore Delegato; i restanti due (2) consiglieri sono designati congiuntamente da Ostro e Sant'Orso. I Paciscenti si obbligano a votare in assemblea in modo conforme alle designazioni che precedono e a fare quanto necessario perché siano nominati i soggetti così designati.

Art. 2 — Amministratore Delegato e gestione

All'Amministratore Delegato designato ai sensi dell'art. 1 sono conferite le deleghe gestionali correnti. Le Materie Riservate di cui all'art. 3 restano di competenza del Consiglio e non possono essere delegate.

Art. 3 — Materie Riservate e voto determinante

Costituiscono «Materie Riservate»: (i) l'approvazione e la modifica del budget annuale e del piano industriale; (ii) l'assunzione di indebitamento finanziario per importo superiore a € 500.000,00 per singola operazione; (iii) le operazioni di acquisizione, cessione o conferimento di aziende o partecipazioni; (iv) le proposte all'assemblea di distribuzione degli utili; (v) le proposte di modifica dello statuto e di operazioni sul capitale. Le deliberazioni del Consiglio sulle Materie Riservate sono validamente assunte solo con il voto favorevole del consigliere designato da Fassio ai fini del presente patto.

Art. 4 — Trasferimento delle azioni

Ai trasferimenti di azioni tra i Paciscenti e verso terzi si applicano un diritto di prelazione e un obbligo di co-vendita proporzionale, secondo le modalità dell'Allegato 1 (qui non riprodotto).

Art. 5 — Durata

Il presente patto ha durata di cinque (5) anni dalla data di sottoscrizione e si rinnova per eguale periodo salvo disdetta di un Paciscente con preavviso di sei mesi.

Milano, 14 marzo 2024

Ostro Investimenti S.r.l. _____ Fiduciaria Sant'Orso S.p.A. _____ Corrado Fassio _____